2016年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

1. 从刑法的形式渊源来看,全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》是(　　)。

A. 狭义刑法　　B. 单行刑法

C. 附属刑法　　D. 立法解释

2. "过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。"刑法的这一规定体现的原则是(　　)。

A. 罪刑法定　　B. 主客观相统一

C. 罪责刑相适应　　D. 刑法适用平等

3. 甲挪用公款炒股亏损无力归还,被检察机关以贪污罪起诉,人民法院依法认定甲的行为构成挪用公款罪。人民法院对本案罪名的变更实现了刑法的(　　)。

A. 规制机能　　B. 保护机能

C. 保障机能　　D. 威慑机能

4. 下列行为可以构成犯罪的是(　　)。

A. 参加传销组织

B. 多次敲诈勒索他人财物

C. 雇用童工清理客房

D. 拐卖15周岁的男孩

5. 甲在丈夫的水杯中投毒,意图杀害丈夫,丈夫中毒后呕吐不止,甲见状不忍,将丈夫送到医院,使之得救。甲的行为属于(　　)。

A. 犯罪预备　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪中止　　D. 犯罪既遂

6. 2014年6月20日,甲持枪抢劫后逃至外地。同年11月8日,甲因琐事将他人殴打成重伤。对甲的抢劫犯罪(　　)。

A. 经过20年一般不再追诉

B. 从2014年6月20日起计算追诉期限

C. 因为甲逃避侦查,其追诉期限不受限制

D. 如果20年后认为必须追诉的,报请公安部核准

7. 甲、乙二人驾驶摩托车夺取吴某挎包,因车速过快将吴某带倒,致其重伤。甲、乙的行为应认定为(　　)。

A. 抢夺罪

B. 故意伤害罪

C. 抢劫罪

D. 抢夺罪和过失致人重伤罪

8. 甲因涉嫌受贿被逮捕,在受讯问时如实供述了受贿罪行,并举报同监室的一名犯罪嫌疑人企图脱逃,经查证属实。下列选项中,正确的是(　　)。

A. 甲具有自首情节,对其可以从轻处罚

B. 甲具有立功情节,对其可以免除处罚

C. 甲具有坦白情节,对其可以从轻处罚

D. 甲具有重大立功情节,对其应当免除处罚

9. 甲明知王某是逃犯,在公安人员前来抓捕王某时,给其3000元帮他逃跑。甲的行为构成(　　)。

A. 窝藏罪　　B. 妨害公务罪

C. 包庇罪　　D. 私放在押人员罪

10. 张某深夜撬门进入甲家,被甲安装在保险柜上的防盗装置击中头部受轻伤。甲的行为属于(　　)。

A. 事先防卫　　B. 正当防卫

C. 假想防卫　　D. 防卫过当

11. 依据刑法规定,在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,"处拘役,并处罚金。"此处的法定刑属于(　　)。

A. 援引法定刑　　B. 绝对确定法定刑

C. 相对确定法定刑　　D. 绝对不确定法定刑

12. 甲在封闭的居民小区内醉酒驾驶,拐弯时因采取措施不当,将人行道上的2人撞成重伤。甲的行为应认定为(　　)。

A. 危险驾驶罪　　B. 交通肇事罪

C. 故意伤害罪　　D. 过失致人重伤罪

13. 甲将面粉制作的小丸冒充消炎药卖给某药店,获利巨大。对甲的行为(　　)。

A. 应以诈骗罪定罪处罚

B. 只能以生产、销售假药罪定罪处罚

C. 只能以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚

D. 应以生产、销售假药罪与生产、销售伪劣产品罪择一重罪处断

14. 法官甲违背事实和法律,判决赵某的儿子无罪。事后,赵某按照和甲事前的约定,将5万元现金送给甲的妻子乙,乙打电话向甲问明情况后收下现金。关于甲、乙的行为,判断正确的是(　　)。

A. 甲只构成徇私枉法罪,乙构成受贿罪

B. 甲只构成徇私枉法罪,乙构成利用影响力受贿罪

C. 甲构成徇私枉法罪和受贿罪，乙构成受贿罪

D. 甲构成受贿罪，乙不构成犯罪

15. 某组织采用暴力、威胁手段长期控制某地长途汽车客运业务。甲参加该组织后，按照组织的指令，将一名“不听话”的司机打成重伤。甲的行为应认定为(　　)。

A. 故意伤害罪

B. 参加恐怖组织罪

C. 参加黑社会性质组织罪

D. 参加黑社会性质组织罪和故意伤害罪

16. 下列选项中，应以一罪定罪处罚的是(　　)。

A. 运送他人偷越国境，并杀害检查人员的

B. 生产伪劣产品，并以威胁方法抗拒查处的

C. 收买被拐卖妇女，并非法限制其人身自由的

D. 走私毒品，并以暴力方法抗拒检查，情节严重的

17. 下列表述中，符合我国刑法关于盗窃罪规定的是(　　)。

A. 在长途汽车上显露匕首后窃取财物的，属于携带凶器盗窃

B. 在公共场所窃取他人所穿衣服口袋内财物的，属于扒窃

C. 一年之内在公共场所扒窃两次的，属于多次盗窃

D. 进入宾馆客房窃取财物的，属于入户盗窃

18. 质监局局长甲明知某食品加工厂违法使用食品添加剂，但未依法采取措施，致食用该厂食品的多名消费者食物中毒，社会影响恶劣。甲的行为应认定为(　　)。

A. 食品监管渎职罪

B. 玩忽职守罪

C. 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪

D. 滥用职权罪

19. 甲误将黄色染料当硫黄，制造了“炸弹”，并投掷到邻居刘某家，意图杀死刘某，但“炸弹”未能爆炸，刘家五口人安然无恙。甲的行为应认定为(　　)。

A. 投放虚假危险物质罪(既遂)

B. 故意杀人罪(未遂)

C. 爆炸罪(未遂)

D. 投放危险物质罪(未遂)

20. 甲在死刑缓期执行期间，因过失造成另一罪犯重伤。二年期满后，对甲应(　　)。

A. 减为无期徒刑

B. 减为二十年有期徒刑

C. 执行死刑

D. 减为二十五年有期徒刑

21. 2014 年 3 月 2 日，甲、乙离婚并分割了共同财产。2015 年 3 月 8 日，甲发现乙在离婚时将属于夫妻共有的 40 万元存款转移到了乙兄的银行账户中，遂向人民法院起诉，请求分割该 40 万元存款。本案的诉讼时效期间起算日为(　　)。

A. 2014 年 3 月 2 日　　B. 2014 年 3 月 3 日

C. 2015 年 3 月 8 日　　D. 2015 年 3 月 9 日

22. 下列民事法律关系中，需要两个法律事实才能产生的是(　　)。

A. 抵押关系　　B. 遗嘱继承关系

C. 侵权赔偿关系　　D. 婚姻关系

23. 甲为精神病人乙的监护人。甲的下列行为中，属于依法履行监护职责的是(　　)。

A. 免除丙欠乙的 1 万元债务

B. 撤销乙患病前低价卖表给丁的合同

C. 用乙的存款为乙支付医疗费

D. 为防止乙出门用铁链将其锁在家里

24. 下列情形中，可引起诉讼时效中止的是(　　)。

A. 发生不可抗力

B. 债权人起诉后又撤诉

C. 债权人向公安机关报案

D. 债权人向债务人主张权利

25. 下列权利中，属于身份权的是(　　)。

A. 名誉权　　B. 名称权

C. 隐私权　　D. 配偶权

26. 下列选项中，属于民事法律行为的是(　　)。

A. 甲到烈士陵园缅怀先烈

B. 乙开车不慎将行人撞倒

C. 丙邀请朋友到自家聚餐

D. 丁向同事转让一架钢琴

27. 甲将母亲的骨灰葬于乙村坟地时，将自己的一对手镯随葬。该手镯的所有权属于(　　)。

A. 甲母　　B. 甲

C. 乙村　　D. 国家

28. 甲、乙、丙三人共同设立一会计师事务所，该事务所为特殊的普通合伙企业。甲、乙在办理一笔业务时，因重大过失造成客户损失 10 万元。该损失应由(　　)。

A. 甲、乙、丙承担按份责任

B. 甲、乙、丙承担无限连带责任

C. 甲、乙承担按份责任，丙承担补充责任

D. 甲、乙承担无限连带责任，丙承担有限责任

29. 甲委托乙购买某品牌新款手机并预付了购机款，乙又委托丙办理此事，但未将购机款交给丙，也未

征求甲的意见。丙购得手机后交给甲，甲拒绝接受。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 丙系甲的指定代理人

B. 乙的转委托行为有效

C. 甲有权要求乙返还购机款

D. 丙有权要求甲支付购机款

30. 甲购得某画家创作的一幅油画。根据我国著作权法，甲获得该作品的(　　)。

A. 著作权　　B. 复制权

C. 修改权　　D. 原件展览权

31. 某高校学生甲、乙在学校操场上打篮球时，乙投篮，球反弹将甲的头部砸伤。甲的损害应由(　　)。

A. 甲自己承担

B. 乙承担全部责任

C. 该高校承担全部责任

D. 该高校与乙共同承担责任

32. 甲向乙借款5万元，以自己的汽车作抵押并办理了抵押登记。抵押期间，丙向甲表示愿意购买该车。根据我国《物权法》，下列选项正确的是(　　)。

A. 甲通知乙后即有权转让该车

B. 甲告知丙后即有权转让该车

C. 甲征得乙同意后有权转让该车

D. 甲在任何情况下均无权转让该车

33. 甲、乙分别在山上伐木，为图方便各自将伐下的原木从山上滚下，不料其中一根木头砸伤了山下的行人丙，且无法确定是谁推下的这根木头。丙的损害应由(　　)。

A. 甲、乙承担按份责任

B. 甲、乙承担连带责任

C. 甲、乙、丙分担

D. 丙自己承担

34. 根据我国《侵权责任法》，侵害他人财产的，如果财产损失按照市场价格计算，则市场价格的确定时间为(　　)。

A. 损失发生时

B. 被侵权人提起诉讼时

C. 侵权行为实施时

D. 被侵权人知道损失发生时

35. 甲公司章程规定：公司的法定代表人为张某；公司签订金额100万元以上的合同须经董事会决议。后张某擅自以甲公司名义与不知情的乙公司签订了一份金额为150万元的合同。张某的代表行为(　　)。

A. 有效　　B. 可撤销

C. 无效　　D. 效力待定

36. 甲、乙婚后开了一家便利店，由乙经营。2013年6月起二人分居，同年9月乙向丙借款用于便利店的经营，2014年12月甲、乙离婚。不久，丙请求乙偿还到期欠款，乙拒绝。该债务应由(　　)。

A. 甲、乙承担按份责任

B. 甲、乙承担连带责任

C. 乙承担全部责任

D. 乙承担责任，甲承担补充责任

37. 甲立有遗嘱，将其两幅字画留给好友乙。甲死后次日，乙表示接受遗赠。后乙在遗产分割前死亡。对此，下列表述正确的是(　　)。

A. 该遗赠失效

B. 两幅字画由乙的继承人继承

C. 该遗赠不生效

D. 两幅字画由乙的晚辈直系血亲继承

38. 下列行为中，可引起不当得利之债的是(　　)。

A. 甲偿还5万元赌债

B. 乙清偿明知超过诉讼时效期间的债务

C. 丙被他人收养，成年后给付生父母生活费

D. 丁误将邻居的装修材料用于自己房屋的装修

根据以下案情，回答第39、40小题。

2014年3月12日，甲、乙签订房屋买卖合同，并于当日办理了预告登记。合同约定，乙于3月15日支付全款，双方于3月30日前办理过户手续。乙依约支付房款后，因甲出差双方一直未办理过户手续。7月10日甲又将该房屋卖给丙并办理了过户手续。

39. 关于两份房屋买卖合同的效力，下列选项正确的是(　　)。

A. 甲、乙之间的合同和甲、丙之间的合同均有效

B. 甲、乙之间的合同有效，甲、丙之间的合同无效

C. 甲、乙之间的合同无效，甲、丙之间的合同有效

D. 甲、乙之间的合同有效，甲、丙之间的合同效力待定

40. 2014年8月1日，乙将甲诉至法院。此时(　　)。

A. 预告登记有效，但丙取得房屋所有权

B. 预告登记有效，丙不能取得房屋所有权

C. 预告登记失效，丙取得房屋所有权

D. 预告登记失效，但丙不能取得房屋所有权

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列关于刑法中法条竞合的说法，正确的有(　　)。

A. 法条竞合是指一个犯罪行为同时触犯数个罪

名的犯罪形态

B. 处理法条竞合时一般适用特别法优于普通法的规则

C. 我国刑法中的法条竞合主要存在于刑法分则之中

D. 在竞合的数个法条中，仅应择一适用

42. 下列行为中，可以构成侵犯著作权罪的有（　　）。

A. 出售假冒某画家署名的油画

B. 出版某出版社享有专有出版权的考试辅导书

C. 未经某作家许可，复制发行其创作的历史小说

D. 未经某音像公司许可，复制发行其制作的音乐唱片

43. 下列选项中，应以故意毁坏财物罪定罪处罚的有（　　）。

A. 甲发现所盗手表是仿制品，将其丢弃

B. 乙偷开朋友的摩托车，导致车辆丢失

C. 丙为泄愤，将多辆大货车中的柴油偷偷放掉

D. 丁到某办公室盗窃时未发现现金，遂砸毁办公室内多台电脑

44. 下列情形中，属于事实认识错误的有（　　）。

A. 甲殴打张某时，失手打中了路人李某，致其重伤

B. 乙认为家长教训孩子天经地义，经常在家殴打孩子

C. 丙误以为前来抓捕自己的警察赵某是仇家，挥棍将其打成重伤

D. 丁开车欲撞死钱某，钱某被撞后倒地昏迷，丁误认为其已死亡于是离去

45. 甲（76 周岁）因生活琐事与妻子发生争执，盛怒之下用水果刀将妻子一刀捅死。对于甲的刑事责任，下列选项中正确的有（　　）。

A. 对甲可以适用死刑

B. 对甲不能适用死刑

C. 对甲可以从轻或者减轻处罚

D. 对甲可以判处死刑缓期执行，同时决定对其限制减刑

46. 明知产品存在缺陷仍然实施某些行为，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。这些行为包括（　　）。

A. 生产　　B. 销售

C. 运输　　D. 保管

47. 下列行为中，构成侵犯商标权的有（　　）。

A. 甲销售伪造的注册商标标识

B. 乙擅自制造他人注册商标标识

C. 丙未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场

D. 丁在类似商品上，将与他人注册商标近似的标志作为商品装潢使用，误导公众

48. 下列选项中，可以认定为建筑物区分所有权的业主的有（　　）。

A. 基于租赁合同使用房屋的承租人

B. 依法登记取得建筑物专有部分所有权的人

C. 根据人民法院的生效判决取得建筑物专有部分所有权的人

D. 基于与建设单位之间的商品房买卖合同已合法占有建筑物专有部分的人

49. 甲、乙系夫妻。在不损害债权人利益的情况下，甲请求分割夫妻共同财产能得到法院支持的理由有（　　）。

A. 乙伪造夫妻共同债务

B. 乙挥霍夫妻共同财产

C. 乙隐藏夫妻共同财产

D. 乙变卖夫妻共同财产

50. 甲公司买通乙公司员工，获得乙公司的产品制造方法及客户名单等保密信息。其后甲公司以乙公司的名义与乙公司客户进行交易。甲公司的行为侵害了乙公司的（　　）。

A. 专利权　　B. 商业秘密

C. 名称权　　D. 隐私权

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 6 分，共 24 分。请将答案写在答题卡指定位置的边框区域内。

51. 简述结合犯的特征。

52. 简述赌博罪的构成要件。

53. 简述宣告死亡的条件。

54. 简述我国专利权客体的具体类型。

四、辨析题：第 55～56 小题，每小题 8 分，共 16 分。请将答案写在答题卡指定位置的边框区域内。

55. 有人认为："没有杀人的目的，就不构成故意杀人罪。"请运用相关刑法理论和规定进行辨析。

56. 有人认为："物权的标的物不论辗转流入何人之手，物权人都有权追及物之所在而支配该物。"请运用相关民法理论和规定加以辨析。

五、法条分析题：第 57～58 小题，每小题 10 分，共 20 分。请将答案写在答题卡指定位置的边框区域内。

57. 我国《刑法》第 29 条规定：

“教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。”

请分析：

（1）“教唆他人犯罪的”应如何理解？

（2）“教唆不满十八周岁的人犯罪的”包括哪些情形？

（3）“被教唆的人没有犯被教唆的罪”包括哪些情形？

58. 我国《合同法》第39条第1款规定：

“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。”

请分析：

（1）何谓格式条款？

（2）提供格式条款的一方负有哪些法定义务？

（3）“采取合理的方式”应如何认定？

六、案例分析题：第59～60小题，每小题15分，共30分。请将答案写在答题卡指定位置的边框区域内。

59. 甲谎称邢某欠自己20万元货款未还，请乙帮忙“要账”。乙信以为真，答应帮忙。二人遂强行劫持了邢某，驾车将其带至外地一宾馆捆绑起来，由乙看管。甲背着乙将邢某随身佩戴的手表、项链、戒指等贵重物品搜走，并两次给邢某的妻子打电话，勒索人民币20万元，称不给钱就杀人。邢某趁甲不在告诉乙，自己并不欠甲一分钱，请求乙将自己放走。乙不相信，要邢某老实点，还抽了邢某一巴掌。

请根据上述案情，回答下列问题并说明理由：

（1）甲的行为应认定为何罪？

（2）乙的行为应认定为何罪？

（3）甲、乙的行为是否构成共同犯罪？

60. 2015年5月7日，A公司法定代表人甲吩咐员工乙将一台已损坏的旧电脑扔掉。乙将电脑扔到垃圾箱后，觉得与其扔了还不如修好后卖掉，遂返回将电脑带回家修好。乙的朋友丙得知上述情况后，在2015年6月5日找到乙，请求乙将电脑送给自己，乙答应，并与丙约定一周后交付。丁听说乙有一台旧电脑，在2015年6月8日向乙表示愿以合理价格购买，乙当即同意。因乙在电脑中的文件尚未完成备份，故双方约定乙借用电脑三天，三天后再交付给丁。2015年6月9日，乙通知丙撤销赠与。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）A公司是否丧失了电脑的所有权？

（2）乙是否有权撤销赠与？

（3）丁是否取得了电脑的所有权？